

1502964-86.2021.8.26.0540
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/01/2022

... a ré é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 55 e 149), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade da ré Alexandra Gomes da Silva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. b.2) Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502964-86.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341932/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 21977123 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3796/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3797/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3796/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2341932 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVANA VERISSIMO DA SILVA (Prisão Domiciliar) e outro

Data da Audiência:

31/01/2022

Em 31 de janeiro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privadas de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, as acusadas e os Defensores reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando

o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente a ré Silvana Veríssimo da Silva, ocasião em que foi citada e atualizou seu endereço, como sendo: Rua Bom Fim, 196, Vila Ferreira, Itaquaquacetuba, CEP 08573-440. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a ré Alexandra Gomes da Silva, citada em audiência. Presente o Advogado Dr. Abrahão Ismael Da Silva (OAB/SP 361.973). Presentes as testemunhas Sonia Maria Ribeiro Quintino Ramos, Ivonete Josmelinda da Conceição, Meirisdiane Paulino da Silva, Marco Antonio Peres Costa e Cristiano Vieira Sandes. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, realizou-se a citação das rés Silvana e Alexandra do inteiro teor da denúncia. A seguir, pela defesa das rés foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo as acusadas Silvana Veríssimo da Silva e Alexandra Gomes da Silva inocentes, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça às rés. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas as testemunhas Sonia, Ivonete Meirisdiane e Cristiano, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Marco Antonio, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pelas Defesas foi requerido nova conversa com as acusadas antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogadas as rés. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. SILVANA VERÍSSIMO DA SILVA, qualificada às fls. 37, e ALEXANDRA GOMES DA SILVA, qualificada às fls. 39, foram denunciadas como incursas no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 18h:00min, na Avenida Governador Mario Covas Junior, nº 1, loja 19-21, centro, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com as adolescentes A.E.M.P.R. (fl. 08) e G.P. dos S. (fl. 10) - documentos de identificação pessoal em anexo -, subtraíram, em proveito comum, 2 sandálias avaliadas em R\$119,00 (cento e dezenove reais), 04 conjuntos de roupa infantil avaliados em R\$ 399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), 01 kit de calcinha infantil e 01 kit de meia infantil avaliados em R\$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), 03 jardineiras infantis avaliadas em R\$ 359,70 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), 03 jogos de cama marca Casa Premium avaliados em R\$ 439,70 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos) e 02 macacões femininos avaliados em R\$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), pertencentes as Lojas Riachuelo S.A. (fls. 128/130). Outrossim SILVANA VERÍSSIMO DA SILVA e ALEXANDRA GOMES DA SILVA, já qualificadas nos autos, também foram denunciadas como incursas no artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Américo Perrela, nº 74, centro, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com as adolescentes A.E.M.P.R. (fl. 08) e G.P. dos S. (fl. 10), subtraíram, em proveito comum, 4 peças de roupas infantis avaliadas em R\$ 92,00 (noventa e dois reais), pertencentes as Lojas Pernambucanas (fls. 128/130). Ademais, SILVANA VERÍSSIMO DA SILVA e ALEXANDRA GOMES DA SILVA, já

qualificadas nos autos, também foram denunciadas como incursoas no artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Avenida Barão de Mauá, nº 166, centro, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com as adolescentes A.E.M.P.R. (fl. 08) e G.P. dos S. (fl. 10), subtraíram, em proveito comum, 1 body e 13 calças jeans avaliados em R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), pertencentes a loja Caedu Comércio Varejista de Artigos (fls. 128/30). Por fim, SILVANA VERÍSSIMO DA SILVA e ALEXANDRA GOMES DA SILVA, já qualificadas nos autos, foram também denunciadas, pelo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, corromperam as adolescentes A.E.M.P.R. (fl. 08) e G.P. dos S. (fl. 10), na ocasião com treze e dezessete anos respectivamente, com elas praticando a infração penal (fls. 128/130). Foram convertidas as prisões em flagrante das acusadas em preventiva (fls. 75/78). Foram convertidas as prisões preventivas em prisões domiciliares (fls. 83/84). A denúncia foi oferecida (fls. 127) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 135/140). As rés foram citadas (termo de audiência), apresentaram defesa preliminar (termo de audiência) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a representante da vítima Riachuelo, Sônia Maria Ribeiro Quintino Ramos (gravação audiovisual), a representante da vítima Caedu, Ivonete Josmelinda da Conceição (gravação audiovisual) e a representante da vítima Pernambucanas, Meirisdiane Paulino da Silva (gravação audiovisual), a testemunha Cristiano Vieira Sandes (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório das rés Silvana Verissimo da Silva (gravação audiovisual) e Alexandra Gomes da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Marco Antônio Peres Costa (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marco Antônio Peres Costa (fls. 3/4), Cristiano Vieira Sandes (fls. 5), a representante da vítima Riachuelo, Sônia Maria Ribeiro Quintino Ramos (fls. 6), as adolescentes Aynoa Emanuely Mendes Paixão Rodriguez (fls. 7) e Geovana Paixão dos Santos (fls. 9), as rés Silvana Verissimo da Silva (fls. 11) e Alexandra Gomes da Silva (fls. 15), a representante da vítima Caedu, Ivonete Josmelinda da Conceição (fls. 113) e a representante da vítima Pernambucanas, Meirisdiane Paulino da Silva (fls. 115) e a testemunha Josimeire Alves Pereira (fls. 117). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pelas condenações das rés e o regime inicial aberto para a ré Silvana e semiaberto para a ré Alexandra (gravação audiovisual). A defesa da ré Silvana, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). A defesa da ré Alexandra, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Ficha de informações básicas (ré Silvana - fls. 12/14 - e ré Alexandra - fls. 16/18). Auto de exibição e apreensão (fls. 31/32). Auto de entrega, reconhecimento de objeto e avaliação (fls. 33/34, 114 e 116). Fotos dos objetos (fls. 49/53). Auto de entrega (fls. 118). Laudo de exame nas peças (fls. 170/177). Laudo de exame de corpo de delito (adolescente Aynoa - fls. 191/192 -, adolescente Geovana - fls. 193/194 -, ré Silvana - fls. 195/196 - e ré Alexandra - fls. 197/200). Folha de antecedentes (ré Alexandra - fls. 56/58 = 141/143 = 148/150 - e ré Silvana - fls. 61/64 = 144/147 = 151/154) e certidões (ré Alexandra - fls. 54/55 - e ré Silvana - fls. 59/60). II - Fundamentação. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito

(fls. 1/2), ficha de informações básicas (ré Silvana - fls. 12/14 - e ré Alexandra - fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), auto de entrega, reconhecimento de objeto e avaliação (fls. 33/34, 114 e 116), fotos dos objetos (fls. 49/53), auto de entrega (fls. 118), laudo de exame nas peças (fls. 170/177), laudo de exame de corpo de delito (adolescente Aynoa - fls. 191/192 -, adolescente Geovana - fls. 193/194 -, ré Silvana - fls. 195/196 - e ré Alexandra - fls. 197/200) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a representante da vítima Riachuelo, Sônia Maria Ribeiro Quintino Ramos, disse que: a) em 15 de dezembro, por volta das 19 horas, uma funcionária nos ligou e disse que em Shopping Grand Plaza em Mauá, foram encontradas roupas em um carro com que eram da minha loja de Mauá; b) fui até o D.P. De Santo André; c) foi no total 16 peças em um valor de R\$ 1671,40; d) não tive dúvidas no reconhecimento, porque estavam com as etiquetas e com os alarmes de furto; e) o alarme de minha loja é menor; f) provavelmente, não percebemos o furto, por causa do movimento da loja e porque na Delegacia via que as sacolas em que estavam as roupas eram lacradas, que inibe o alarme; g) nas imagens eu vi duas pessoas no piso de cima, dentro do pavimento (gravação audiovisual e fls. 6). A representante da vítima Caedu, Ivonete Josmelinda da Conceição, disse em juízo que: a) nós não vimos o que aconteceu; b) a polícia prendeu as mercadorias com as meliantes; c) O Delegado me disse que os objetos foram encontrados em um carro, próximo a um shopping; d) foram treze calças jeans e um body, que totalizava entre R\$ 1.400,00 a R\$ 1.600,00; e) eu reconheci as roupas como sendo da Caedu, da loja que eu trabalho; f) nós constatamos pelo sistema a falta das peças (gravação audiovisual e fls. 113). Na fase judicial, a testemunha Cristiano Vieira Sandes, disse que: a) nós estávamos patrulhando na operação Natal mais seguro; b) ingressamos em uma rua e vimos um Fort Fieta vermelha; c) abordamos e havia quatro mulheres, duas maiores na frente e duas menores atrás; d) a Alexandra já disse que haviam furtado; e) no porta-malas havia muitas roupas com alarme; f) fomos até as lojas Richuelo em Mauá e soubemos que as roupas eram da loja Riachuelo de Mauá; g) a Alexandra estava com um celular furtado; h) a Aloá disse que elas estavam furtando roupas sim; i) não lembro se a Silvana confessou o crime; j) foi encontrada uma bolsa preta dentro do Fiesta, forrada com papel alumínio, para inibir o alarme; k) no carro haviam roupas da Caedu, Pernambucanas e Riachuelo; l) não as conhecia; m) não as conhecia, elas não são nem da região do ABC, são do Itaim Paulista; n) Marco Antônio Peres Costa tem as mesmas informações que eu tenho, estávamos juntos (gravação audiovisual e fls. 5). Judicialmente a representante da vítima Pernambucanas, Meirisdiane Paulino da Silva, disse que: a) eu recebi a mensagem para comparecer à Delegacia de Santo André; b) haviam quatro peças, que totalizavam aproximadamente R\$ 99,98; c) eles haviam muitas peças, que totalizavam cerca de R\$ 1.200,00; d) reconhecia as peças da minha loja, porque elas estavam com a pinagem e as etiquetas; e) não percebemos o furto, porque geralmente elas levam as coisas camufladas em caixas; f) tem pessoas que a gente já sabe quem vem na loja furtar; g) nessa loja não tem filmagens; h) eu reconheci uma morena, que vem na loja com cliente normal (gravação audiovisual e fls. 115). A ré Alexandra Gomes da Silva, ao ser interrogada, em juízo, disse que: a) elas me convidaram dos furtos; b) elas disseram que eu não precisaria fazer nada; c) eu fiquei do lado de fora; d) eu não entrei em nenhuma das lojas, esperei elas do lado de fora; e) eu fiquei do lado de fora somente vendo elas fazer; f) eu fiquei viajando para elas; g) quem entrou nas lojas foi a Noa e a Geovana; h) a Silvana ficou no carro, que era dirigido por ela; i) a Silvana sabia dos furtos; j) a Silvana também ficaria com parte das roupas, nós fomos pegar as roupas para os nossos filhos; k) estou muito arrependida, eu nunca havia praticado furto, foi a primeira vez (gravação audiovisual e fls. 15). Por fim, a ré Silvana Verissimo da Silva, ao ser interrogada em juízo, disse que: a) eu fiquei no carro, somente para dirigir; b) quem entrou nas lojas foram as menores, que eu me recorde, eu e a Alexandra ficamos no carro; c) como eu tinha filho para criar, as menores disseram que em Mauá era um lugar bom para furto, eu acho que elas já praticavam; d) eu combinei com elas de vir em Mauá para furtar; e) eu estou arrependida, com certeza, muito (gravação audiovisual e fls. 11). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), ficha de informações básicas (ré

Silvana - fls. 12/14 - e ré Alexandra - fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), auto de entrega, reconhecimento de objeto e avaliação (fls. 33/34, 114 e 116), fotos dos objetos (fls. 49/53), auto de entrega (fls. 118), laudo de exame nas peças (fls. 170/177), laudo de exame de corpo de delito (adolescente Aynoa - fls. 191/192 -, adolescente Geovana - fls. 193/194 -, ré Silvana - fls. 195/196 - e ré Alexandra - fls. 197/200), como também pelas declarações da representante da vítima Riachuelo, Sônia Maria Ribeiro Quintino Ramos (gravação audiovisual e fls. 6), da representante da vítima Caedu, Ivonete Josmelinda da Conceição (gravação audiovisual e fls. 113), da representante da vítima Pernambucanas, Meirisdiane Paulino da Silva (gravação audiovisual e fls. 115) e das adolescentes Aynoa Emanuely Mendes Paixão Rodriguez (gravação audiovisual e fls. 7) e Geovana Paixão dos Santos (gravação audiovisual e fls. 9), e pelos depoimentos das testemunhas Cristiano Vieira Sandes (gravação audiovisual e fls. 5) e Marco Antônio Peres Costa (fls. 3/4), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pelas confissões das rés Silvana Verissimo da Silva (gravação audiovisual e fls. 11) e Alexandra Gomes da Silva (gravação audiovisual e fls. 15), foi comprovado que as rés Alexandra e Silvana, juntamente com as adolescentes A.E.M.P.R. e G.P. dos S. dirigiram-se até Mauá no veículo Ford/Fiesta Flex, placas FGE-5808, conduzido pela ré Silvana. A ré Silvana permaneceu no interior do veículo enquanto a ré Alexandra e as adolescentes se dirigiram até as Lojas Riachuelo, onde a adolescente A.E.P.R. permaneceu na porta do estabelecimento comercial, e a ré Alexandra e a adolescente G.P. dos S. ingressaram na loja portando uma bolsa com revestimento interno de material metálico, local onde esconderam duas sandálias avaliadas em R\$119,00, quatro conjuntos de roupa infantil avaliados em R\$ 399,60, um kit de calcinha infantil e um kit de meia infantil avaliados em R\$ 52,80, três jardineiras infantis avaliadas em R\$ 359,70, três jogos de cama marca Casa Premium avaliados em R\$ 439,70 e dois macacões femininos avaliados em R\$ 299,80, e deixaram o local sem efetuar o devido pagamento. Na sequência, utilizando o mesmo modus operandi, ingressaram nas lojas Pernambucanas e Caedu e subtraíram quatro peças de roupas infantis avaliadas em R\$ 92,00, um body e treze calças jeans avaliados em R\$ 1.350,00, ocultando-os na mencionada bolsa e não realizando os respectivos pagamentos. Em seguida as rés e as adolescentes rumaram para a cidade de Santo André e estacionaram o veículo nas proximidades do Shopping Grand Plaza, passaram a demonstrar nervosismo com a aproximação da viatura policial, o que acarretou a abordagem das testemunhas Marco Antônio e Cristiano, que são policiais civis, e participavam da Operação Natal Mais Seguro, sendo que durante a revista no veículo, dentro do porta-malas, foram localizados os bens acima descritos, ainda etiquetados e com os alarmes. Reconheço que os crimes de furto praticados contra o estabelecimentos comerciais Riachuelo, Lojas Pernambucanas e Caedu foram praticados por quatro pessoas, quais sejam, as rés Alexandra e Silvana, juntamente com as adolescentes A.E.M.P.R. e G.P. dos S, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Com, com relação ao crime de corrupção de menores, a despeito de se tratar de crime formal, conforme dispõe a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, e ele estaria caracterizado pelas provas do processo, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1052, é necessária a apresentação de um documento para aferir a idade do adolescente, o que não ocorreu (fls. 21), em suma, a acusação não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Reconheço o crime continuado entre os crimes de furto, porque com mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo (mesmo dia), lugar (mesma comarca) e maneira de execução (modus operandi já descrito), praticou crimes da mesma espécie (furto), contra vítimas diferentes. Contudo, deixo de reconhecer a participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 2º, do Código Penal, suscitada pela defesa da ré Silvana, porque não se verificou, na sua conduta, uma colaboração secundária, a qual seria praticamente dispensável para a consumação do crime, ou seja, se não prestada não impediria que o crime se realizasse, pelo contrário, ela levou a ré Alexandra e as adolescentes Geovana e Ayona aos locais do furto para que eles fossem praticados. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação das rés Silvana Verissimo da Silva e Alexandra Gomes da Silva,

pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), contra as vítimas Lojas Riachuelo S.A., Lojas Pernambucanas e Caedu Comércio Varejista de Artigos. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena: a) Em relação a ré Silvana: a.1) Em relação aos crimes de furto: Em relação ao crime de furto contra a vítima Riachuelo: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa). A pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 59/60 e 61/64 = 144/147 = 151/154). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Não reduzi a pena em face da confissão da ré (gravação audiovisual), pois a pena ainda se encontra no seu patamar mínimo, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade da ré Silvana Verissimo da Silva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. a.2) Em relação ao crime de furto contra a vítima Pernambucanas Modas Ltda.: Pelos mesmos motivos apresentados na dosimetria acima, aplico a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ré Silvana Verissimo da Silva, que a torno definitiva. a.3) Em relação ao crime de furto contra a vítima Caedu Modas Ltda.: Pelos mesmos motivos apresentados na dosimetria acima, aplico a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ré Silvana Verissimo da Silva, que a torno definitiva. Em razão do crime continuado, já reconhecido, aumento a pena de um deles (2 anos de reclusão e 10 dias multa) em 1/6, totalizando a pena do réu em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, ela não é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 59/60 e 61/64 = 144/147 = 151/154). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela. A ré reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade social pública ou privada, sem fins sociais. b) Quanto a ré Alexandra: b.1) Em relação ao crime de furto contra a vítima Riachuelo: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 54/55 e 56/58 = 141/143 = 148/150). Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois a ré é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 55 e 149), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade da ré Alexandra Gomes da Silva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. b.2) Em relação ao crime de furto contra a vítima Pernambucanas Modas Ltda.: Pelos mesmos motivos apresentados na dosimetria acima, aplico a pena de 2 anos e 10 dias-multa, a ré Alexandra Gomes da Silva, que a torno definitiva. b.3) Em relação ao crime de furto contra a vítima Caedu Modas Ltda.: Pelos mesmos motivos apresentados na dosimetria acima, aplico a pena de 2 anos e 10 dias-multa, a ré Alexandra Gomes da Silva, que a torno definitiva. Em razão do crime continuado, já reconhecido, aumento a pena de um deles (2 anos e 10 dias-multa) em 1/6, totalizando a pena do réu em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ela, ela é reincidente (fls. 54/55 e 56/58 = 141/143 = 148/150). A despeito da reincidência da ré Alexandra (fls. 54/55 e 56/58 = 141/143 = 148/150), o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela. A ré reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a

pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade social pública ou privada, sem fins sociais. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem terem as rés capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior. III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO as rés SILVANA VERÍSSIMO DA SILVA, (R.G. nº 26.750.178/SSP/SP - filho de Jose Verissimo da Silva Filho e Maria Cecília da Silva - fls. 37) e ALEXANDRA GOMES DA SILVA, (R.G. nº 42.339.505/SSP/SP - filho de Sidney Fernandes da Silva e Janete Maria Gomes - fls. 39), pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), contra as vítimas Lojas Riachuelo S.A., Lojas Pernambucanas e Caedu Comércio Varejista de Artigos, respectivamente a, 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 11 dias-multa (ré Silvana), e 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa (ré Alexandra), ambas as penas substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade social pública ou privada, sem fins sociais, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. No entanto, ABSOLVO as rés SILVANA VERÍSSIMO DA SILVA, (R.G. nº 26.750.178/SSP/SP - filho de Jose Verissimo da Silva Filho e Maria Cecília da Silva - fls. 37) e ALEXANDRA GOMES DA SILVA, (R.G. nº 42.339.505/SSP/SP - filho de Sidney Fernandes da Silva e Janete Maria Gomes - fls. 39), da imputação do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra as adolescentes A.E.M.P.R. e G.P. dos S, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concedo as rés o direito de apelarem em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, já que foi substituída as penas de ambas por restritivas de direito não sendo proporcional mante-las em prisão domiciliar (fls. 75/78 e 83/84). Expeçam-se alvarás de solturas clausulados em seus favores. As rés arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas as isento em virtude de estarem sendo representadas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se os nomes das rés no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e as rés manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.